UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA

BACHILLERATO INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y CATASTRAL

TERCERA PRUEBA DE GRADO

CATASTRO

TERCERA PRUEBA: Examen escrito con duración máxima de noventa minutos sobre **Catastro**. El candidato responderá por escrito a las preguntas del Jurado sobre algunos de los siguientes aspectos: **Bienes inmuebles y propiedad**: 1. Los bienes inmuebles, la propiedad y sus modificaciones. 2. Derechos de los propietarios, servidumbres, gravámenes e hipotecas. 3. Expropiaciones. 4. Deslindes, amojonamientos y replanteos. **Desarrollo del catastro en Costa Rica**: 1. Ley N. 6545 del Catastro Nacional y su Reglamento. **Ejercicio liberal de la profesión**: 1. Ejercicio regulado 2. Ética y Práctica profesional. 3. Fe pública y Protocolo del Agrimensor. **Métodos de levantamiento de campo**: 1. Especificaciones técnicas oficiales y generales. 2. Los enlaces a la red, medida angular medida lineal. 3. Otros métodos de medición, como sistema de posicionamiento global (S.P.G.), fotogrametría, método poligonal, polar, ortogonal y de extensión. **Proceso catastral**: 1. Declaratoria de Zona Catastral. 2. Declaratoria de Zona Catastrada. 3. Exposición al público. 4. Mantenimiento del Catastro. **Levantamiento e inscripción de planos**: 1. Rectificaciones, reuniones, concesiones, permisos de uso, propiedad horizontal, fraccionamientos y urbanizaciones, cementerios, informaciones posesorias. **Leyes que afectan el ejercicio de la agrimensura ante el catastro nacional**: 1. Compendio de leyes, resoluciones y decretos ejecutivos. 2. Visado de planos.

NOMBRE: _____ CARNET: _____

FECHA: 30 de marzo de 2023. **NOTA: _____**

INSTRUCCIONES GENERALES: la prueba consta de 7 preguntas, debe elegir 5, en caso de contestar más de las solicitadas, únicamente se calificarán las 5 primeras respuestas. Cada pregunta tiene un valor de 20 puntos. **El total de la prueba es de 100 puntos.**

De la Ordenanza se desprende el TEMA 5.- PROCESO CATASTRAL

Pregunta n°1. Según la Ley de Reglamento a la Ley de Catastro Nacional (RLCN), conteste las siguientes preguntas. **(Valor total 20 puntos).**

1.1 Según la RLCN, ¿qué significa declaratoria de zona catastral? **(Valor 2.5 puntos).**

1.2 ¿Qué significa declaratorio de zona catastrada? **(Valor 2.5 puntos).**

1.3 Según la RLCN, ¿a qué se le denomina acta de deslinde? ¿quiénes la suscriben y sobre qué datos se hace referencia? **(Valor 5 puntos, 2.5 puntos cada respuesta).**

1.4 Según el RLCN, ¿a qué se refiere con estudio previo al levantamiento de agrimensura? Anote las 3 condiciones. **(Valor 5 puntos, 1.25 puntos la referencia del estudio y 1.25 puntos cada condición).**

1.5 Según la RLCN y su reglamento, ¿qué significa la fe pública del agrimensor? **(Valor 5 puntos).**

De la Ordenanza se desprende el TEMA 7.- LEYES QUE AFECTAN EL EJERCICIO DE AGRIMENSURA ANTE EL CATASTRO NACIONAL.

Pregunta n° 2. Sobre la Ley N° 5257 de Informaciones Posesorias, conteste las siguientes preguntas. **(Valor total 20 puntos).**

2.1 Según la Ley de Informaciones Posesorias, ¿quién debe dar la certificación de un plano catastrado cuando se presente una diligencia de información posesoria, dentro o fuera de un área silvestre protegida? **(Valor 2.5 puntos).**

2.2 ¿Cuáles son los tres requisitos para consignar una disminución de cabida de un inmueble según la Ley de Informaciones Posesorias para fincas inscritas antes del 23 de octubre de 1930? **(Valor 7.5 puntos, 2.5 puntos cada requisito).**

2.3 ¿Cuánto puede ser rectificada la cabida en fincas inscritas antes del 23 de octubre de 1930 en cada uno de los 4 casos anotados? **(Valor10 puntos, 2.5 puntos cada caso).**

De la Ordenanza se desprende el TEMA 2.- DESARROLLO DEL CATASTRO EN COSTA RICA:

Pregunta n°3. Según la reforma a la Ley de Catastro, conteste las siguientes preguntas. **(Valor total 20 puntos).**

3.1 Anote 10 requisitos para la inscripción de un plano de agrimensura. **(Valor 2 puntos cada requisito).**

De la Ordenanza se desprende el TEMA 1. BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD.

Pregunta n°4. (Valor total 20 puntos)

4.1 ¿Qué significa adquirir un bien inmueble por usucapión? **(Valor 4 puntos)**

4.2 ¿Cuáles son las cuatro condiciones para ejercer ese derecho? **(Valor 4 puntos cada condición).**

De la Ordenanza se desprende el TEMA 2.- DESARROLLO DEL CATASTRO EN COSTA RICA:

Pregunta n° 5. Según la Ley de Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, conteste las siguientes preguntas**. (Valor total 20 puntos).**

5.1 Anote los tres casos en que se procede a cancelar la inscripción de un plano de agrimensura debidamente catastrado. **(Valor 15 puntos, 5 puntos cada anotación del caso).**

5.2 Anote dos de las seis personas legitimadas para solicitar la cancelación de un plano catastrado. **(Valor 4 puntos 2 puntos cada persona).**

5.3 ¿Cuál es el plazo para resolver una cancelación de un plano? **(Valor 1 punto).**

De la Ordenanza se desprende el tema 6 Levantamiento e inscripción de planos.

Pregunta n°6. (Valor total 20 puntos)

6.1 Según la Ley de Propiedad Horizontal, actualmente Ley N° 7933 Propiedad en Condominio, anote las cuatro situaciones sobre las qué debe hacer constar un propietario, copropietario o concesionario de un inmueble, al declarar en escritura pública, basada en la información aportada en un plano de agrimensura. (**Valor 10 puntos, 2.5 puntos cada situación).**

6.2 Basados en esta misma Ley N° 7933, ¿a quién pertenecen las cosas comunes y cómo se distribuyen dentro del condominio? **(Valor 10 puntos, 5 puntos por la pertenencia y 5 puntos por la manera en que se distribuyen).**

De la Ordenanza se desprende el tema 6 Levantamiento e inscripción de planos.

Pregunta n°7. Según el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones (RFU), conteste la siguiente pregunta. **(Valor total 20 puntos).**

7.1 ¿Qué se considera como fraccionamiento para uso residencial? Describa cuatro condiciones del acceso excepcional. **(Valor 20 puntos, 4 puntos a la consideración y 4 puntos la descripción de cada condición)**